

[12] 공익채권 제도를 활용한 대부료 회수로 국고수의 증대에 기여 [우수사례]

□ ◆◆◆◆◆부 ◆◆◆지부 ○○○ 주임은 2016. 1. 2.부터 충주시 소재 국유재산을 관리하던 중

- 2010. 11. 29. 체육용지(골프장)로 대부 중인 상태로 인수한 '충북 ○○시 ○○면 ○○리 000-0 외 2필지'(면적 : 10,429㎡)의 피대부자인 (주)■개발이 2016. 5. 23. 기업회생 절차가 개시되었다는 사실을 확인함

□ 이에 ○○○ 주임은 연체 대부료가 공익채권*으로 인정되면 회생채권 및 회생담보권에 우선변제 받을 수 있음을 착안하고,

* 회생절차에서 회생채권 및 회생담보권에 우선하여 변제하고, 수시로 변제가 가능한 채권

- 2016. 6. 13. ◆◆◆◆◆실 법무팀의 법률자문을 통해 공사와 (주)■개발이 체결한 대부계약이 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」상 '쌍방미이행 쌍무계약'에 의한 공익채권으로 인정*될 수 있다는 회신 결과를 근거로, 2016. 6. 14. □□□□지법 제△파산부에 (주)■개발에 대한 공익채권 신고서를 제출함

* 쌍무계약에 관하여 회생절차개시 당시에 상대방 모두 이행을 완료하지 않은 경우, 관리인은 채무를 이행하고 상대방의 채무이행을 청구할 수 있는데(제119조), 이 때에 상대방이 갖는 청구권은 공익채권으로 한다(제179조)

- 이에 따라, 담당 재판부에서 해당 연체 대부료 채권을 공익채권으로 인정할 경우 기업회생 개시결정 전까지의 연체대부료 약 22백만 원을 회수할 수 있게 되는 등, 기업회생절차와 관련된 피대부자(법인)의 연체 대부료 조기 회수 사례를 만듦

- 한편, 위 사례를 참고하여 ◆◆◆◆◆부 ○○○ 과장은 ‘충북
○○시 ○○구 ○○○ 산 0’(면적 : 66,942㎡)의 피대부자인 (주)■□
레저가 2016. 10. 4.자 기업회생 개시절차를 신청한 사실을 확인하고,
- 피대부자인 (주)■□레저와의 긴밀한 협의를 통해 2016. 11. 15.
□□지법 제△△파산부에 기업회생 개시결정 전까지의 연체대부료를
공익채권으로 신고한 결과,
- □□지법은 2016. 11. 18. 해당 연체 대부료를 공익채권으로
인정하여 우선 지급하도록 함에 따라, 2016. 11. 25. 2015년도분
연체 대부료 23백만 원을 회수하여 국고수익 증대에 기여함

< 조치할 사항 >

- ◇ ◆◆◆◆◆부장은 ○○○ 주임과 ○○○ 과장이 기업회생
절차가 진행 중인 피대부자(법인)의 연체 대부료에 대하여,
- 공익채권 제도를 활용하여 연체 대부료를 회수한 내용을 전
부점에 전파하고 격려하는 등의 조치를 하시기 바람. (통보)